# בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים

## כתב תביעה

טיוטה לבדיקה ולעריכת המשתמש בלבד – אינה ייעוץ משפטי ואינה מסמך שהוגש לבית המשפט.

## פרטי הצדדים

התובע/ת: נועה ישראלי (דמות בדיונית), ת"ז 000000001
כתובת: רחוב הבדיקה 3 ירושלים | טלפון: 0500000001 | דוא"ל: noa.demo@example.com
הנתבע/ת: מסעדת יוסי ובניו (עסק בדיוני), מזהה לא נמסר
כתובת למסירה: קניון מלחה ירושלים | טלפון: לא נמסר
סכום התביעה: 10,000 ₪
אגרה משוערת (נפרדת מסכום התביעה): 100 ₪

## סמכות מקומית

לבית המשפט הנכבד סמכות מקומית מאחר שהעסקה או המעשה נושא התביעה התרחשו בירושלים וכן מען הנתבע/ת או מקום העסק נמצא בירושלים, המצויה בתחום השיפוט של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים.

## הרקע העובדתי

### תיאור המקרה

התובע/ת התקשר/ה עם הנתבע/ת בעסקה לקבלת ארוחה במסעדה. לטענת התובע/ת, נגבה ממנו/ה חיוב כפול בגין אותה עסקה.

### השתלשלות האירועים

1. בתאריך 01.02.2026 הוזמנה ארוחה במסעדה בכתובת מסעדת יוסי ובניו קניון מלחה ירושלים. תאריך העסקה הינו 01.02.2026 ותאריך האירוע הינו 01.02.2026.
2. במעמד החיוב בוצע חיוב כפול בגין אותה ארוחה, כך שנגבה סך כולל של 20,000 ש"ח חלף המחיר המקורי בסך 10,000 ש"ח.

## עילת התביעה

• ככל שתוכח הפרת ההסכם, סעיף 2 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מאפשר לנפגע לבקש, בהתאם לנסיבות, אכיפה, ביטול או פיצויים.
• אם ייקבע שהעסקה בוטלה כדין, סעיף 9 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מסדיר את השבת מה שקיבל כל צד על פי החוזה.

## ניסיונות ליישוב המחלוקת

• ביום 2.2.2026 נעשתה פנייה למנהל המסעדה בבקשה לקבל זיכוי בגין החיוב הכפול, אך המנהל סירב לזכות את החיוב העודף.

## הסעד המבוקש

כסעד עיקרי, מבוקש השבת התמורה הכספית. הסכום הכספי הכולל המבוקש הוא 10,000 ₪, בהתאם לרכיבים המפורטים להלן. סכום זה כולל את כל רכיבי ההשבה, הפיצוי וההוצאות ואינו מתווסף אליהם כסכום נוסף.

### רכיבים כספיים

• השבת החיוב הכפול העודף: 10,000 ₪
סה"כ סעד כספי מבוקש: 10,000 ₪

## רשימת נספחים

• נספח 1: העתק קבלה/חשבונית בגין העסקה
• נספח 2: פירוט כרטיס אשראי
• נספח 3: העתק תכתובת עם מנהל המסעדה

## הצהרה

אני מצהיר/ה כי העובדות המפורטות בטיוטה זו נכונות לפי מיטב ידיעתי.
תאריך: _____ חתימה: _____